P U T U S A N

Nomor 2540/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan als Iwan
2. Tempat lahir : Sei Rampah
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Timah No. 16 Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2540/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2540/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa IRWAN Als IWANtelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitutanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP. (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN Als IWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto,
   - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam,
   - 1 (satu) bungkus _lastic the warna hijau bertuliskan Gexianweng,
   - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto,
   - 1 (satu) unit handphone (HP) Nokia warna biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 082164903244, sim card (2) 082175642772, Imei 1 : 354972410836623, Imei 2 : 354972410836628,
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor kartu / sim card (1) 082162952452, sim card (2) 081376953923, Imei 1 : 861329061522471, Imei 2 : 861329061522463,
   - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Redmi 9A warna Biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 083866161559, Imei 1 : 864699056151867, Imei 2 : 864699056151875

   dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol : BK 4064 AHT

   dikembalikan kepada YUSNISARI MAHA,
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : BK 3292 AJL

   dikembalikan kepada RAMLI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Irwan Als Iwan bersama-sama dengan Usman Als Man (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dipinggir Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,20 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J. Damanik, SH menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Medan Area Kota Medan yang dilakukan Teuku Aril (dalam lidik). Selanjutnya saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J. Damanik, SH melakukan penyelidikan dan melakukan pemesanan paket shabu melalui informan seberat 1.000 gram (seribu) gram kepada Teuku Aril seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah sepakat didapat nomor handphone yang akan menyerahkan paket shabu yaitu 082164903244 milik terdakwa Irwan Als Iwan lalu saksi Rahmad Hidayat, SH menghubungi nomor terdakwa Irwan Als Iwan dan setelah melakukan komunikasi disepakati akan melakukan transaksi di Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib dipinggir Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api datang Usman Als Man (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BK 3292 AJL dan Irwan Als Iwan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol BK 4064 AHT menjumpai saksi Rahmat Hidayat, SH dan informan. Kemudian terdakwa Irwan Als Iwan menunjukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkusan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Gexianweng kepada saksi Rahmat Hidayat, SH lalu saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J. Damanik, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwan Als Iwan dan Usman Als Man dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan Gexianweng, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone (HP) Nokia warna biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 082164903244, sim card (2) 082175642772, Imei 1 : 354972410836623, Imei 2 : 354972410836628, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor kartu / sim card (1) 082162952452, sim card (2) 081376953923, Imei 1 : 861329061522471, Imei 2 : 861329061522463, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Redmi 9A warna Biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 083866161559, mei 1 : 864699056151867, Imei 2 : 864699056151875, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol : BK 4064 AHT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : BK 3292 AJL. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh Usman Als Man dan terdakwa Irwan Als Iwan dari Dedi (dalam lidik). Selanjutnya saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J. Damanik, SH membawa terdakwa Irwan Als Iwan dan Usman Als Man beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5872/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 gram milik terdakwa atas nama Irwan Als Iwan dan Usman Als Man yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Irwan Als Iwan dan Usman Als Man adalah A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B. Barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP,

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Irwan Als Iwan bersama-sama dengan Usman Als Man (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dipinggir Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,20 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J. Damanik, SH menerima informasi dari informan bahwa Teuku Aril (dalam lidik) menguasai narkotika jenis shabu didaerah Medan Area Kota Medan. Selanjutnya saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J. Damanik, SH melakukan penyelidikan dan melakukan pemesanan paket shabu melalui informan seberat 1.000 gram (seribu) gram kepada Teuku Aril seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah sepakat didapat nomor handphone yang akan menyerahkan paket shabu yaitu 082164903244 milik terdakwa Irwan Als Iwan lalu saksi Rahmad Hidayat, SH menghubungi nomor terdakwa Irwan Als Iwan dan setelah melakukan komunikasi disepakati akan melakukan transaksi di Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib dipinggir Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api datang Usman Als Man (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BK 3292 AJL dan terdakwa Irwan Als Iwan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol BK 4064 AHT menjumpai saksi Rahmat Hidayat, SH dan informan. Kemudian terdakwa Irwan Als Iwan menunjukan 1 (satu) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik warna hitam yang didalamnya berisi bungkusan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Gexianweng kepada saksi Rahmat Hidayat, SH lalu saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J. Damanik, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwan Als Iwan dan Usman Als Man dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan Gexianweng, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone (HP) Nokia warna biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 082164903244, sim card (2) 082175642772, Imei 1 : 354972410836623, Imei 2 : 354972410836628, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor kartu / sim card (1) 082162952452, sim card (2) 081376953923, Imei 1 : 861329061522471, Imei 2 : 861329061522463, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Redmi 9A warna Biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 083866161559, mei 1 : 864699056151867, Imei 2 : 864699056151875, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol : BK 4064 AHT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : BK 3292 AJL. Selanjutnya saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, SH dan saksi Indra J. Damanik, SH membawa terdakwa Irwan Als Iwan dan Usman Als Man beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5872/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 gram milik terdakwa atas nama Irwan Als Iwan dan Usman Als Man yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Irwan Als Iwan dan Usman Als Man adalah A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B. Barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Alfhonsyo Napitupulu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dipinggir Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan Gexianweng, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone (HP) Nokia warna biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 082164903244, sim card (2) 082175642772, Imei 1 : 354972410836623, Imei 2 : 354972410836628, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor kartu / sim card (1) 082162952452, sim card (2) 081376953923, Imei 1 : 861329061522471, Imei 2 : 861329061522463, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Redmi 9A warna Biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 083866161559, mei 1 : 864699056151867, Imei 2 : 864699056151875, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol : BK 4064 AHT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : BK 3292 AJL
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan Gexianweng, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Usman Als Man (berkas terpisah).
- Bahwa sebelumnya saksi menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Medan Area Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pemesanan paket shabu melalui informan seberat 1.000 gram (seribu) gram.
- Bahwa Setelah melakukan negosiasi disepakati untuk harga 1.000 gram (seribu) gram seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Selanjutnya setelah sepakat didapat nomor handphone yang akan menyerahkan paket shabu yaitu 082164903244 milik Terdakwa lalu saksi Rahmad Hidayat, SH menghubungi nomor Terdakwa dan setelah melakukan komunikasi disepakati akan melakukan transaksi di Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib dipinggir Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api datang terdakwa Usman Als Man (berkas terpisah) dan Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol BK 4064 AHT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BK 3292 AJL menjumpai saksi Rahmat Hidayat, SH dan informan. Kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi bungkusan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Gexianweng kepada saksi Rahmat Hidayat, SH lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Usman Als Man (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Indra J. Damanik, SH;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dipinggir Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan Gexianweng, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone (HP) Nokia warna biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 082164903244, sim card (2) 082175642772, Imei 1 : 354972410836623, Imei 2 : 354972410836628, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A57 Model

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CPH2387 warna hitam dengan nomor kartu / sim card (1) 082162952452, sim card (2) 081376953923, Imei 1 : 861329061522471, Imei 2 : 861329061522463, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Redmi 9A warna Biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 083866161559, mei 1 : 864699056151867, Imei 2 : 864699056151875, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol : BK 4064 AHT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : BK 3292 AJL

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan Gexianweng, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Usman Als Man (berkas terpisah).
- Bahwa sebelumnya saksi menerima informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Medan Area Kota Medan.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pemesanan paket shabu melalui informan seberat 1.000 gram (seribu) gram.
- Bahwa Setelah melakukan negosiasi disepakati untuk harga 1.000 gram (seribu) gram seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Selanjutnya setelah sepakat didapat nomor handphone yang akan menyerahkan paket shabu yaitu 082164903244 milik Terdakwa lalu saksi Rahmad Hidayat, SH menghubungi nomor Terdakwa dan setelah melakukan komunikasi disepakati akan melakukan transaksi di Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib dipinggir Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api datang terdakwa Usman Als Man (berkas terpisah) dan Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No. Pol BK 4064 AHT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BK 3292 AJL menjumpai saksi Rahmat Hidayat, SH dan informan. Kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi bungkusan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Gexianweng kepada saksi Rahmat Hidayat, SH lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Usman Als Man (berkas terpisah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika jenis ganja pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dipinggir Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir rel kereta api.
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan Gexianweng, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone (HP) Nokia warna biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 082164903244, sim card (2) 082175642772, Imei 1 : 354972410836623, Imei 2 : 354972410836628, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor kartu / sim card (1) 082162952452, sim card (2) 081376953923, Imei 1 : 861329061522471, Imei 2 : 861329061522463, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Redmi 9A warna Biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 083866161559, mei 1 : 864699056151867, Imei 2 : 864699056151875, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol : BK 4064 AHT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : BK 3292 AJL.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan Gexianweng, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Usman Als Man (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Aril.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa mendapat telephone dari Teuku Aril (lidik) dengan komunikasi ke nomor terdakwa (082164903244), katanya ada yang mau belanja (membeli shabu) seberat 1.000) gram (seribu) gram, Selanjutnya keesokan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harinya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Teuku Aril (lidik) menghubungi terdakwa lagi memastikan bahwa pembeli shabu sebanyak 1.000 gram jadi lalu sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Usman Als Man (berkas terpisah) intinya bahwa ada kerjaan lagi dan pembeli pesan 1.000 gram shabu.

- Bahwa Peran Terdakwa dan Usman Als Man (berkas terpisah) dalam hal ini adalah sebagai kurir.
- Bahwa Apabila transaksi Terdakwa lakukan berhasil, Terdakwa mendapatkan Upah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa akan memberikan upah kepada Usman Als Man (berkas terpisah) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Setelah bertemu pembeli Terdakwa serahkan paket shabu tersebut kepada pembeli dan tiba-tiba pembeli dan beberapa orang yang berpakaian preman langsung datang dan menangkap terdakwa dan Usman Als Man (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto,
2. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam,
3. 1 (satu) bungkus plastic teh warna hijau bertuliskan Gexianweng,
4. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto,
5. 1 (satu) unit handphone (HP) Nokia warna biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 082164903244, sim card (2) 082175642772, Imei 1 : 354972410836623, Imei 2 : 354972410836628,
6. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor kartu / sim card (1) 082162952452, sim card (2) 081376953923, Imei 1 : 861329061522471, Imei 2 : 861329061522463,
7. 1 (satu) unit handphone (HP) merk Redmi 9A warna Biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 083866161559, Imei 1 : 864699056151867, Imei 2 : 864699056151875
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol : BK 4064 AHT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : BK 3292 AJL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Irwan als Iwan dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendapatkan telepon dari kawan Terdakwa Aril (Dpo) katanya ada yang mau belanja (membeli) shabu seberat 1.000 (seribu) gram, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabunya ditempel ditengah lalu dibungkus dengan plastic the cina bertuliskan Gexianweng dengan maksud apabila pembeli mau tester maka terdakwa akan mencongkel bungkusan plastic yang berisi shabu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.30 wib terdakwa dihubungi Kembali oleh Aril untuk memastikan bahwa pembelian shabu seberat 1.000 (seribu) gram jadi, kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi Usman alias Man mengatakan bahwa ada kerjaan lagi dengan pesanan shabu seberat 1.000 (seribu) gram kemudian sekitar pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Usman Alias Man di Jalan Timah Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipajak (pekan) tempat jualan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nopol BK 4064 AHT setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli paket shabu kemudian saksi Usman alias Man mengatakan nati paketnya diantar sama Dedi (Dpo), setelah itu tterdakwa pergi menuju kedai untuk membeli garam murni dan merepling garam murni tersebut supaya rapi sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Dedi di jalan Timah Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipajak (pekan) tempat jualan dan Dedi langsung memberikan paket shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menempelkan shabu tersebut dibagian tengah garam yang sudah direpling dengan plastic warna hijau bertuliskan Gexianweng dan dimasukkan kedalam plastic kresek warna Hitam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Usman Alias Man mengatakan bahwa pembeli sudah berada di di Jalan Tembaga Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan kemudian terdakwa menyuruh saksi Usman Alias Man untuk bertemu didekat rel kereta api lalu saksi Usman Alias man datang dengan menggunaka sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 3292 AJL menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa pembeli sudah menunggu diseberang pinggir rel kereta api lalu terdakwa mengambil bungkusan plastic kresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditempel dibungkus garam murni setelah itu Bersama-sama menuju lokasi tersebut untuk menjumpai pembeli dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian Ketika terdakwa dan saksi Usman Alias Man menjumpai pembeli lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi bungkusan plastik teh cina warna hijau bertuliskan Gexianweng kepada pembeli tiba-tiba pembeli dan beberapa orang yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Usman Als Man dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan Gexianweng, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone (HP) Nokia warna biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 082164903244, sim card (2) 082175642772, Imei 1 : 354972410836623, Imei 2 : 354972410836628, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor kartu / sim card (1) 082162952452, sim card (2) 081376953923, Imei 1 : 861329061522471, Imei 2 : 861329061522463, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Redmi 9A warna Biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 083866161559, mei 1 : 864699056151867, Imei 2 : 864699056151875, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol : BK 4064 AHT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : BK 3292 AJL. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh saksi Usman Als Man dan terdakwa dari Dedi (Dpo). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Usman Als Man beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5872/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 gram milik terdakwa atas nama Irwan Als Iwan dan Usman Als Man yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Irwan Als Iwan dan Usman Als Man adalah A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B. Barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan termasuk Terdakwa dan saksi Usman Alias Man yang merupakan sebagai perantara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Usman Alias Man melakukan perbuatan jual beli narkotika tersebut yang merupakan sebagai perantara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis ganja pada tahun 2011.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irwan als Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan als Iwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram netto,
   - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam,
   - 1 (satu) bungkus _lastic the warna hijau bertuliskan Gexianweng,
   - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Garam murni seberat 1.000 gr (seribu) gram netto,
   - 1 (satu) unit handphone (HP) Nokia warna biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 082164903244, sim card (2) 082175642772, Imei 1 : 354972410836623, Imei 2 : 354972410836628,
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A57 Model CPH2387 warna hitam dengan nomor kartu / sim card (1) 082162952452, sim card (2) 081376953923, Imei 1 : 861329061522471, Imei 2 : 861329061522463,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Redmi 9A warna Biru, dengan nomor kartu / sim card (1) 083866161559, Imei 1 : 864699056151867, Imei 2 : 864699056151875

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol : BK 4064 AHT

dikembalikan kepada YUSNISARI MAHA,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : BK 3292 AJL

dikembalikan kepada RAMLI

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. , Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum	

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)